

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5032716-92.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA

AGRAVANTE: JOAO BATISTA CARMINATI

ADVOGADO(A): SABRINA BORNACKI SALIM MURTA (OAB ES009858)

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos da Lei, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 21 de fevereiro de 2025.

5032716-92.2024.4.02.5001

500003599323 .V2

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5032716-92.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA

AGRAVANTE: JOAO BATISTA CARMINATI

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOÃO BATISTA CARMINATI em face de r. decisão proferida pelo 4º Juizado Especial de Vitória processo 5026817-16.2024.4.02.5001/ES, evento 3, DESPADEC1, em procedimento do Juizado Especial Cível, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Em resumo, relata que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela, especialmente o perigo de irreversibilidade inversa. Afirma que o agravante já completou 60 (sessenta) anos de idade, conforme faz prova seu documento de identidade colacionado aos autos, de modo que o requisito etário estava devidamente preenchido quando do requerimento administrativo formulado. Outrossim, também resta demonstrado o cumprimento do requisito relativo à carência mínima de 180 (cento e oitenta) contribuições mensais em atividade rural. Aduz que sempre exerceu atividade rural, como tudo consta demonstrado nos autos. Assim, postula a reforma da decisão para que seja deferida a aposentadoria por idade rural ao autor, liminarmente.

Sem contrarrazões.

VOTO

As razões (fundamentos de fato e de direito) que levaram ao indeferimento do pedido liminar já estão expostas na decisão referida, não havendo motivos para repeti-las processo 5032716-92.2024.4.02.5001/ES, evento 16, DESPADEC1

Com efeito, não se vislumbrou ilegalidade na decisão que indeferiu a limiar postulada perante o juízo processante, havendo concordância com os fundamentos dela própria.

Assim, voto por conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos da Lei.

5032716-92.2024.4.02.5001

500003473477 .V2